

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1176 -
1177/2531

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด
กรมชลประทาน กับพวก
กรมชลประทาน จำเลยที่ 1

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 99แผ่นที่ 3)

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
รวมกัน โดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์สำนวนหลังว่า โจทก์
ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 148,765 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 140,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ 1 กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 130,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 2 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97,96)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 85)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงค์-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ